



المستقبل

فلي



اصول فقه حنفي موضوعي & ونصي

الفرقه الاولى شريعته وقانون (بنات)

السعر :: ١٥ ج

الوحدة الثانية (تعريف الحكم)

الوحدة الأولى مغلية

أولاً : الحاكم

- الحاكم لغة : منع حكم فلان مما يرد وسمى الحاكم بذلك لأنه يمنع الظالم.
- في الشرع : مصدر الأحكام ومنشئها
- مثل أن يقول : مدرك الأحكام والمعرف لها والكاشف عنها .
- من هو الحاكم في الشريعة الإسلامية : هو الله سبحانه وتعالى فهو مصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع أفعال المكلفين فهو يأمر وينهى ويوجب ويحرم ويثيب ويعاقب (فلا حكم إلا عاصر عنه ولا شرع إلا ما شرعه قال) بدليل قوله تعالى "إن الحكم لله يقض الحق وخير الفاصلين"
- مما يعرف حكم الله : "التشريع الجديد له" من الوحي السماوي ومن الأدلة التي إعتبرها.

ثانياً : المحكوم فيه

- تعريف المحكوم فيه : هو فعل المكلف "وهذا أبلغ" أو هو الفعل الذي يعلق به خطاب الشارع.
- شروط المحكوم فيه :
- (١) أن يكون المكلف فيه معلوماً للمكلف علماً تاماً ليستطيع القيام به كما طلب منه.
- فلا يصح التكليف بالمجمل إلا بعد بيانه كـ "الصلاة" فهي مجمله فلا يصح التكليف بها إلا بعد بيان أركانها وشروطها وكيفية أدائها.
- وقد قال النبي ﷺ بقوله وفعله الصلاة حيث قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي"
- (٢) أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف بحيث يستطيع القيام به كما طلب منه.
- فلا يصح التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلاً بذاته أو كان مستحيلاً لغيره
- مستحيل بذاته : هو الذي لا يدرك وجوده كالجمع بين الضدين وإيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد .
- مستحيل لغيره : وهو ما يتصور العقل وجوده ولكن لم تجرِ العادة بوجوده "كالكتابة من فاقدين اليدين" .
- (٣) أن يكون الفعل الصادر ممن له سلطة التكليف حتى تتجه إرادة المكلف إلى الإمتثال كـ "صدر هذا القانون من رئيس الجمهورية ليحدث الإمتثال والتنفيذ من الأمة" .

ثالثاً : المحكوم عليه

- تعريف المحكوم عليه : هو المكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله لأنه هو الذي يحكم على أفعاله بالقبول أو الرد .
- شروط المحكوم عليه :
- (١) أن يكون المحكوم عليه أهلاً لما كلف به وذلك بأن يكون قادراً على فهم الخطاب الذي يوجه إليه فلا تكليف على النائم ولا السكران ولا الساهي .
- بدليل قوله ﷺ "رفع القلم عن ثلاث : النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ الحكم، والمجنون حتى يفيق" .
- (٢) أن يكون فهم الخطاب لا يتحقق إلا بالعقل لأنه أداه الفهم والإدراك وبه تتحقق الإرادة والإمتثال
- إلا أن العقل لما كان أمراً مخفياً لا يدرك بالحس الظاهر فربط الشارع التكليف بأمر يدرك بالحس وهو "البلوغ" فمن بلغ الحكم ولم تظهر عليه أعراض الخلل في قواه العقلية أخذ الشارع بفعله وأصبح مكلفاً لتوافر شرط التكليف.
- وبناء على هذا : لا يكون المجنون والصبي مكلفاً لتوفر شرط التكليف سواء كان مميز أو غير مميز لانعدام شروط التكليف في كل منهما .
- هل يوجب الزكاة على مال الصبي والمجنون؟
- بعض العلماء : لا زكاة عليها لعدم تكليفها
- قال الجمهور : يوجب الزكاة في مالها ولكن هذا الوجوب على ولي أمره.
- هل يوجب طلاق السكران؟
- قال بعض العلماء : أنكر وقوعه لعدم وجود عقله في حالة سكره .

- قال البعض الآخر : يقع ولكن لا على سبيل التكليف وإنما على سبيل العقوبة.

تعريف الحكم الشرعى

- **الحكم فى اللغة** : القضاء والفصل وأصله المنع .
- مثل أن يقول : حكمت عليه بكذا إذا فامنته من خلافه وحكمت عليه بين القوم فصلت بينهم .
- **قد يطلق الحكم ويراد به** : العلم والفقه
- قال تعالى "وأتيناك الحكم صبيا" أى أن الله تعالى أعطى نبيه يحيى بن زكريا علما وفقها.
- **وقد يطلق الحكم ويراد به** : القضاء
- قال تعالى "وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل" أى إذا قضيتكم بين الناس فى قضاء أن تحكموا بالعدل
- والحكم بمعناه العام يشمل **القضاء والإفتاء** : لأن الشارع إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرم .

تقسيمات الحكم

- ١ - **حكم عقلى** : وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل كقولك الواحد نص الاثنين.
- ٢ - **حكم حسى** : هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس كقولك النار محرقة ، الشمس مشرقة
- ٣ - **الحكم اللغوى** : هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من جهة العرف كقولك الفاعل مرفوع
- ٤ - **الحكم الشرعى** : هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من جهة الشرع كقولك الصلاة واجبة.

الحكم الشرعى

- **قد يكون** : حكم شرعى عملى (محل البحث أى الذى يتم البحث فيه)
- **قد يكون** : حكم شرعى إعتقادى (مجال البحث فيه هو علم العقيدة والتوحيد أى هو الذى يتم البحث عنه)
- ويكون الحكم شرعيا عمليا إذا تعلقت النسبة فيه بكيفية عمل من أعمال المكلفين
- ويكون حكما شرعيا إعتقاديا إذا تعلقت النسبة فيه بالإعتقادات مثل: وجود الله وصفاته
- **الحكم الشرعى فى اصطلاح الأصوليين** :
- هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التغيير أو الوضع .

شرح مفردات التعريف

- ® **الخطاب** : توجيه الكلام للغير بقصد الإفهام إن كان المخاطب موجودا وإذا كان غير موجود فلا مانع من مخاطبته بالفعل أو الترك.
- الخطاب جنس فى التعريف يشمل خطاب الله وخطاب الملائكة والإنس والجن حيث أنه إذا أضيف الخطاب إلى الله فإنه لا يعد حكما عند الأصوليين .
- ® **المراد بـ خطاب الله تعالى** : هو كلامه النفسى الأزلى المدلول عليه بالكلام اللفظى مباشرة.
- مثل : القرآن - السنة - الإجماع - القياس
- السنة : فهى وحى غير متلو .
- الإجماع : فهو لابد فيه أن يستند إلى دليل سواء من الكتاب أو السنة أو غيرها.
- ® **المتعلق** : أى أنه لابد أن يكون التعريف متعلقا لبيان الواقع
- ® **بأفعال المكلفين** : هو ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو إعتقاد فيشمل أفعال الجوارح الظاهرة كقراءة الفاتحة فى الصلاة والقيام والركوع وكذلك الجوارح الخفية كالإعتقاد والنية.
- وليس المراد بالتكليف الأفعال جميعا وإنما تنتوع الخطابات لتتنوع الأفعال .
- **المكلفين** : جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذى بلغته دعوة النبى (ص) ولم يحيل فى تكليفه بها حائل.
- ® **الإقتضاء** : هو الطلب مطلقا سواء أكان :

١- طلب فعل : وهو نوعان:

أ- إذا كان جازم : فهو "الإيجاز"

ب - إذا كان غير جازم: فهو "الندب" .

٢ - طلب الترك : وهو نوعان:

أ - جازم : فهو "التحريم"

ب - غير جازم : "الكراهة".

® **أو التغيير** : كلمة "أو" ليست للشك أو التردد وإنما وضعت للتقسيم والتوزيع لبيان أن الخطاب لا يخرج عن كونه إقتضاء

أو تحييرا.

المراد بالتغيير : التسويه بين الفعل والترك من غير ترجيح وهو الإبانة.

- كلمة الإقتضاء أو التغيير : هو إخبار بفعل المكلف .
- ® أو الوضع : هو جعل الشرع على نحو خاص.
- والمراد به جعل الشارع شيئاً سبباً لشيء أو شرطاً أو مانعاً منه مثل قال تعالى : (وأقم الصلاة لدلوك الشمس)
- تعريف الحنفية للحكم الشرعي :
- هو ما ثبت لكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإقتضاء أو التخيير أو الوضع.
- وقيل : هو أثر كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على أنه صفة لها .
- س : ما الفرق بين الإيجاب والوجوب عند الفقهاء ؟
- إختلفت الحنفية والجمهور في تسمية الخطاب
- عند الحنفية : ما اعتبره من جانب الله سموه إيجاباً وما اعتبروه من جانب المكلف سموه وجوباً
- وعند الجمهور : فالإيجاب والوجوب بمعنى واحد متحدان بالذات مختلفان بالإعتبار.

تقسيمات الحكم

القسم الأول : تكليفي

القسم الثاني : وضعي

- القسم الأول : الحكم التكليفي : وهو ما ثبت بكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير .
- س : ما أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية ؟

ينقسم الحكم التكليفي من ناحية ما اعتبرت فيه المقاصد للآخرين إلى :

- حكم غير أصلي

- ١ - حكم أصلي : وهو ما شرع أولاً غير مبنى على أعذار العباد وينقسم إلى الغرض - الواجب - السنة - النقل - المباح - الحرام - المكروه

وهو ما يترتب على فعل المكلف في الآخره من حيث الثواب والعقاب وهو ما يسمى بالعزيمة.

- ٢ - حكم غير أصلي : وهو ما شرع ثانياً مبني على أعذار العباد وهو المسمى بالرخصة.

أقسام الحكم الأصلي التكليفي

- فرض - واجب - سنة - نقل - المباح - الحرام - المكروه

® الفرض ®

- لغة : التقدير (مثل) قال تعالى : "فنصف ما فرضتم ، أى قدرتم

- اصطلاحاً : ما ان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل قطعي .

شرح مفردات التعريف :

- ما كان فعله أولى من تركه : يدخل فيه الغرض والواجب والسنة والنقل لأن الفعل فيهم أولى من الترك وخرج الحرام

والمكرره لأن الترك فيها أولى وكذلك المباح لاستواء الفعل والترك .

- مع منع الترك : فيه يخرج السنة والنقل فالترك فيهما ليس ممنوعاً .

بدليل قطعي : أخرج الواجب فإنه ثبت بدليل ظني .

مثال الغرض

قال تعالى " وأقيموا الصلاة "

هذا دليل على فرضية الصلاة الثابتة وكذلك الصوم والحج والزكاة وكل ما علم من الدليل بالضرورة.

حكم الفرض :

يلزم إعتقاد حقيقته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي ومن أنكره قولاً أو إعتقاداً كان كافراً.

® الواجب ®

- في اللغة عند الحنفية : اللازم الثابت

- في اللغة عند الشافعية والجمهور : الواجب من الوجوب بمعنى السقوط

- في الاصطلاح : ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك لدليل ظني .

شرح مفردات التعريف :

على أثر ما بيناه في شرح مفردات تعريف الفرض إلا أن قولنا "بدليل ظني" يخرج الفرض .

مثال الواجب

قوله (ص) "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" فهذا حديث ظنى لأنه خبر آحاد وهو لا يفيد إلا الظن لعدم نقله بالتواتر أو بالشهرة.

حكم الواجب

- يجب عل المكلف العمل به لكن لا يلزم إعتقاد حقيقة لثبوته بدليل ظنى
- ويصعب الإعتقاد بالظن دون اليقين
- ومع ذلك يجب العمل بموجب الدلالة الدالة على إتباع الظن
- فجاحده لا يكفى وتاركه يعاقب عقابا أقل من تارك الفرض إلا أن يعفوا الله عنه .

س : ما الفرق بين الفرض والواجب ؟

عند الحنفية :

الواجب	الفرض
١ - ثبت بدليل ظنى	١ - ثبت دليل قطعى
٢ - لازم عملا لا علما	٢ - لازم عملا وعلما
٣ - يطلق على المظنون	٣ - يطلق على المقطوع

عند الشافعية والجمهور :

لا فرق عندهم بين الغرض والواجب فهما لفظان مترادفان معناهما واحد فهول فعل ندم تاركه مطلقا سواء ثبت بدليل قطعى أو ظنى .

الراجح هو المذهب الحنفى لأن الشافعية والجمهور لا يخالفون فى تفاوت الأدلة قطعية أو ظنية حيث أن منكر القطعى كافى بخلاف منكر الظن.

® السنة ®

فى اللغة : هى الطريقة حسنة أو قبيحة ، حميدة أو ذميمة

مثلى : سنة محمد قرأه القرآن ... أى عاداته فهى الطريقة المسلوكة فى الدين من غير إفتراض ولا وجوب .

فى الاصطلاح : ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك وكان طريقه مسلوكة فى الدين .

س : ما المراد بالسنة عند الحنفية وغيرهم ؟ ولماذا ؟ مع ذكر دليل ؟

- **المراد :** ما سنة رسول الله (ص) وغيره من الصحابة من بعده .

- **السبب :** وذلك لأنهم أغلام فى الدين وطريقهم يكون طريقه سلوكه فى الدين

الدليل : قوله (ص) عليكم بسنن وسنة الخلفاء الراشدين".

س : ما المراد بالسنة عند الشافعية ؟ ولماذا؟

- **المراد :** ما أطلقه النبى (ص) فقط ولا تنصرف ولا تختص إلا بسنته (ص)

- **السبب :** لأنه لا يرى تقليد الصحابى

أنواع السنة :

- **سنة الهدى**

- **سنة الهدى :** هو ما واطب عليه من شعائر الدين ولم يتركه إلا نادرا

مثلى : الأذان ، الجماعة ، الإقامة ، المضمضة فى الوضوء. فهذه من أفعال العبادات التى يكمل بها الدين .

- **حكم سنة الهدى :** يطالب المرء بإقامتها ويستحق على الفعل لتوليده والترك الإساءة واللوم والعقاب لأن تركها إستهانة بالسنة وضلاله .

اللوم على الترك : فإ هو فى الدنيا أما الآخر فلا لوم على تركها لعدم الأمر بها من الله .

- **سنة الزوائد :** هو ما صير عن النبى (ص) من الأمور العادية التى لم تكن من شعائر الدين.

مثلى : الأكل ، الشرب . ونحو ذلك .

حكم سنن الزوائد : يستحق الثواب على الفعل حتى قصد الاقتداء برسول الله وتركها لا يستوجب الإساءة أى الإثم والتضليل واللوم

® النفل ®

فى اللغة : الزيادة قال تعالى (ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله)

فى الإصطلاح : ماكان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك ولم يكن طريقة سلوكه فى الدين .
شرح مفردات التعريف :

- ما كان فعله أولى من تركه : يشمل الفرض والواجب والسنة ويخرج المباح لإستواء الفعل الترك فيه ويخرج الحرام والمكروه لأن تركهما أولى .
 - مع عدم المنع من الترك : يخرج الفرض والواجب لأن الترك ممنوع فيهما.
 - لم يكن طريقه سلوكه فى الدين : يخرج السنة بنوعيتها.
 - مثل :** الطاعات التى كان يفعلها النى (ص) أحيانا ويتركها أحيانا ك صلاة التطوع.
- حكم النفل :**
يثاب المرء على فعله ولا يعاقب ولا يعاتب على تركه .

® المحرم ®

- فى اللغة : الممتنع فعله
- فى الاصطلاح : ما كان تركه أولى من فعله مع المنع من الفعل بدليل قطعى .
- ما ثبت بدليل قطعى واستحق الذم على فعله مطلق من غير عذر .

شرح مفردات التعريف :

- ما كان فعله أولى من فعله : يخرج الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح.
 - مع المنع من الفعل : يخرج المكروه عند أبى حنيفة وأبى يوسف.
- الألفاظ الدالة على التحريم :**

- ١ - لفظ الحرمة : قال تعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم"
 - ٢ - نفى الحل : قال تعالى " لا يحل مال إمريء مسلم إلا بطيب نفس منه "
 - ٣ - بصيغة النهى : "قال تعالى ولا تقربوا الزنا"
 - ٤ - لفظ الاجتناب
- قال تعالى "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".
- ما هى أقسام الحرام ؟**

حرام لعينه حرام لغيره

- الحرام لعينه :
 - هو ما كان منشأ الحرمة فيه عين ذلك الشئ الذى تعلق به الفعل فالمحل أصل والفعل تبع فتنسب الحرمة إلى المحل لتدل على عدم صلاحيته للفعل .
 - مثل :** أكل الميتة ، شرب الخمر
 - الحرام لغيره :
 - وهو ما كان مال لم يكن منشأ الحرمة في عين ذلك الشئ الذى تعلق له الفعل وإنما جاءت الحرمة لكونه مملوكا للغير .
 - مثل :** أكل ما اليتيم
- حكم المحرم :**

لزوم تركه وإستحقاق العقاب على فعله ومن أنكر مملوكا للغير

® المكروه ®

- فى اللغة : القبيح
 - فى الإصطلاح : ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل .
- شرح التعريف :**
- ما كان فعله أولى من الترك : يخرج الحرام لأن فعله ممنوع بالدليل.
- س : كيف قسم الحنفية المكروه ؟**
- مكروه كراهة تنزيهية
 - مكروه كراهة تحريم
- الأول:** مكروه كراهة تنزيهية: هو ماكان إلى الحل زقرب بمعنى أن فاعله لا يعاقب أصلا لكنه يثاب تاركه أدنى ثواب .
- مثل :** فرقه الأصابع وتقليب الحسا وقت الصلاة .

الثانى : مكروه كراهة تحريم : وهو ما كان إلى الحرام أقرب ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به معذور دون إستحقاق العقوبة بالنار ومنكره ليس كافر.

محمد محمد: ليس المكروه كراهة التحريم إلى الحرام أقرب بل هو حرام ثبتت حرمة بدليل ظنى .

® المباح ®

- فى اللغة : الإظهار والإعلان

- فى الاصطلاح : هو الفعل الذى خير الشارع فيه بين فعله وتركه .

ما يعترف به المباح "ألفاظ المباح"

١ - تصريح الشارع بالحل مثل : قال تعالى "اليوم أحل لكم الطيبات".

٢ - النص على نفس الإثم

مثل : قال تعالى "فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".

٣ - نفي الجناح

مثل : قال تعالى "ولا جناح عليكم فيما عرضتهم به من خطب النساء"

٤ - صيغة الأمر مع وجود القرينة الصارمه له من إفادته الوجوب إلى المباح (مثل) قال تعالى "كلوا واشربوا من رزق الله".

حكم المباح :

لا قواب على فعله وتركه بل فعله وتركه سواء

القسم الثانى : الحكم الوضعى : "التعليقى أو "الجعلى" هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشئ سببا لشئ أو شرطا له أو مانعا منه أو ركنا أو عله.

وقيل : ما يكون حكما يتعلق شئ بشئ آخر تعلقا زائدا .

- أقسام الحكم الوضعى :

ينقسم الحكم الوضعى "التعليقى":

الركن العلة الشرط علامة مانع سبب

- الركن : هو ما توقف الشئ على وجوده وكان داخلا فيه (مثل) قراءة القرآن فى الصلاة فهى ركن لتوقف وجود الصلاة.

- العلة : هو الوصف الخارج للحكم ولكنها تؤثر عليه فيتوقف الشئ على وجودها ولم يكن جزء من حقيقته

وقيل : هى ما يضاف رليه وجوب الحكم ابتداء

وقيل : وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

- الشرط : هو الوصف الظاهر المنضبط الذى لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم.

(مثل) الطهارة بالنسبة للصلاة فهى شرط لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولكن يلزم من عدمها عدم الصلاة .

- السبب : هو الوصف الخارج المفضي إلى الحكم من غير تأثير فى الجملة.

مثل :

- شهود شهر رمضان بالنسبة لوجوب الصيام.

- الدلوك فإنه سبب لوجوب الصلاة

- الزنا فإنها سبب لوجوب الجلد

- السرقة فإنها سبب لوجوب القطع.

- المانع : هو الوصف الظاهر المنضبط الذى جعله الشارع حائلا دون وجود الحكم "إذا وجد المانع يتعدم الفعل" ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .

مثل : الدين بالنسبة لوجوب الزكاة فالسبب هو النصاب والدين مانع من الوجوب.

- العلامة : هو ما يعرف بها وجود الحكم من غير أن يتعلق بها وجود ولا وجوب .

أى لا تؤثر فى الفعل .

مثل : الأذان بالنسبة للصلاة فإنه علامة على وجود الصلاة .

ولا يتعلق بوجوده وجود الصلاة ولا وجود بها

مقدمه

"إن مصادر الفقه بعضها مجمع عليه وبعضها موضع خلاف"

- موضع الإتفاق :

“الكتاب - السنة - الإجماع”

ويضيف الجمهور على الاعتبار دليلاً رابعاً “القياس”

- هذه المصادر الأساسية للحكم الشرعي والمتفق عليها .

أخرى موضع خلاف :

“الإستحسان - المصلحة المرسله - قول الصحابي من الذرائع وشرع من قبلنا

- العرف والإستصحاب “ .

حيث أن هذه المصادر المختلف عليها هي تابعة للمصادر الأساسية :

مصادر الفقه

القسم الأول : موضع إتفاق

القسم الأول : الأدلة المتفق على حجتها

أولاً : القرآن الكريم (الكتاب) :

في اللغة : هو المصدر الأول من مصادر الأحكام الشرعية وهو فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا

في إصطلاح الأصوليين :

هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد (ص) باللفظ العربي المكتوب في المصاحف والمنقول إلينا نقلاً متواتراً بلا شبهة .

خصائص القرآن الكريم :

- أن القرآن الكريم نزل باللسان العربي وعليه فإن ترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية لا تسمى قرآن ولا يكون لها حكم من أحكامه ولا تصح بها الصلاة للقادر على القراءة بالعربية بينما غير القادر فله أن يقرأ بغيرها وتكون صلاته صحيحة عند الحنفية وعند غيرهم فلا يجوز وتبطل صلاته وهم يرون أنه يصلى ساكناً ولا يكلف بقراءة القرآن إذا الإستطاعة شرط التكليف .

- أن تفسير القرآن الكريم لا يسمى قرآناً ولا ينطبق عليه أحكام القرآن لأن كلما التفسير من عمل المفسرين وليست هي كلام إلهي فلا تصح بها الصلاة ولا يحرم بها ما يحرم على الحائض والجنب والنفساء .

- القرآن الكريم منقول بطريقة التواتر من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان وهو يفيد القطع واليقين بصحة المنقول لذلك كانت نصوص القرآن الكريم قطعية الثبوت بلا خلاف بين المسلمين .

وعليه فإن ما نقل على غير جهة التواتر لا يسمى قرآناً (مثلاً) قوله تعالى “فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات” وقوله “وعلى الوارث ذى الرحم المحرم مثل ذلك”

بزيادة ذى الرحم المحرم

مذاهب الأصوليين في الإحتجاج بالقراءة غير المتواترة وقد إنقسموا إلى مذهبين :

المذهب الأول : الحنفية والشافعية :

يوافقون صحة الإحتجاج والإستدلال بالقراءة غير المتواترة .

لأن المعقول لغير المتواتر لابد وأن يكون مسموعاً من النبي (ص) ولما صاغ للصحابي العدل كتابته وإثباته في المصحف فلا يخرج عن كونه سنة يصح الإحتجاج بها.

(مثل) "والسارق والسارقة ما قطعوا أيمنهما" وذلك — بإبدال كلمة أيديهما بإيمانهما.

المذهب الثاني : الجمهور

ذهب إلى أن القراءة غير المتواترة لا يصح الاحتجاج بها لأنها ليست بقرآن إتفاقا لعدم التواتر ولم تنقل على أنها خبر عن النبي (ص) بل نقلها على أنها قرآن فإذا بطل أنه قرآن لعدم التواتر بطل على أنها خبر آحاد لعدم نقلها .

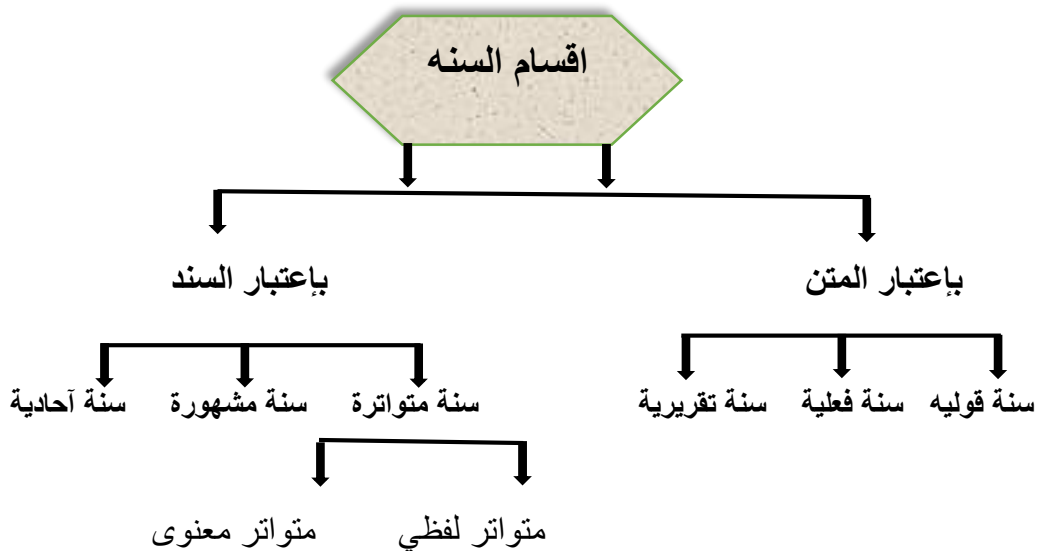
الراجح : هو ما ذهب إليه الحنفية

لأنه لا يشترط في إعتبار أن المنقول سنة أن يصرح الراوى بأن ما نقله سنة ثمرة الخلاف " "الصيام الواجب في كفارة اليمين عملا بكلمة "متتابعات".

- عند الحنفية : جعلتهم يقولون بإشتراط التتابع فإن صام ثلاثة أيام متفرقة كان صيامه غير صحيح وغير كافيا .
- عند غير الحنفية : يصبح صحيحا وكافيا .

ثانيا : السنة المطهرة :

- في اللغة : الطريقة المسلوكة .
- وتأتى بمعنى السيرة الحميدة أو الذميمة.
- كما في قوله "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"
- وقيل : هي السنة خاصة بالطريقة الحسنة، السيرة الحسنة.
- في اصطلاح الأصوليين :
- ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير .



القسم الأول : أقسام السنة باعتبار (المتن) أى حقيقتها تنقسم إلى :

- السنة القولية : هي الأحاديث التي قالها رسول الله (ص) في مختلف الأغراض والمناسبات تبعا لمقتضيات الأحوال.

مثل : قوله "صوموا لرؤيته وافطوا لرؤيته"

وقوله : "هو الطهور ماؤه الحل منه" أى البحر

وقوله : "لا ضرر ولا ضرار".

- السنة الفعلية :

مثل : - أداء الصلاة بهيئاتها وأركانها

- القضاء بشاهد ويمين

السنن التقريرية :

وهي ما أقره الرسول (ص) مما صدر من أصحابه بسكونه وعدم إنكاره أو بموافقه وإظهار إستحسانه.

مثلى : أن المنافقين كانوا يطعنون فى نسب أسامة بن زيد بسبب التخالف بينهما فى اللون حيث كان أسامة شديد السواد وأبوه شديد البياض فلما رأهما القائف وقد تغطيا بثوب من القطيفة ولم يظهر منه إلا أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبى (ص) بقول القائف ودخل على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها نبرق أسارير وجهه وقص عليها ما قاله القائف .
(هذا دليل من النبى (ص) بأن القيافة وسيلة لإثبات النسب) .

القسم الثانى : أقسام السنة من حيث سندهما

- السنة المتواترة : هى التى يرويهامنى كل عصر من العصور الثلاثة "عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين".
- فائدة السنة المتواترة : تفيد اليقين والقطع .
- حكم السنة المتواترة : يجب العمل بها ومنكرها كافر.

- أقسام السنة المتواترة

- متواتر لفظى : هو أن يروى الحديث بلفظى ومعناه كما صدر عن النبى (ص)
مثلى : قوله (ص) "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده فى النار" .
- متواتر معنى : وهو أن يروى الحديث بمعناه مع إختلاف لفظه .
مثلى : كأحاديث رفع اليدين فى الدعاء .
- السنة المشهورة : هى التى يرويها عن النبى (ص) واحد وأثنان فى العصر الأول ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قوم يؤمن بتواطؤهم على الكذب.
مثلى : قوله (ص) "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" .
- ما فائدة السنة المشهورة : تفيد علم الطمأنينة.
- السنة الأحادية : هى التى يرويها عن النبى (ص) عدد لا يبلغ حد التواتر ثم يرويها عدد أخير لا يبلغ حد التوار فى عصر التابعين وكذلك فى عصر تابع التابعين.
- مثلى : قوله (ص) "إذا ولغ الكلب فى إناء أحكمك فليغسله سبعا وإحداهم بالتراب" .
- ما فائدة السنة الأحادية : أنها تفيد الظن ولا تفيد العلم إلا إذا إحتقت بالقرائن "أى لا بد أن يكون معها أدلة قوية تفيد التخصيص بجانب هذه السنة".
- حكم السنة الأحادية : يجب العمل

ثالثا : الإجماع :

- فى اللغة : العزم والإتفاق
- بدليل قوله تعالى : "فأجمعوا أمركم" ولا يتصور الإجماع إلا من إثنين فما فوقهما.
- فى الاصطلاح : هو إتفاق جميع المجتهدين فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول (ص) على حكم شرعى فى واقعة عن الوقائع.
- بدليل قوله : ﷺ "لا تجتمع أمتى على ضلالة".

- أركان الإجماع :

- *توافر عدد المجتهدين فى عصر وقوع الحادثة فإذا لم يوجد إلا مجتهد واحد فى عصر وقوع الحادثة لا ينعقد الاجتماع.
- * إتفاق جميع مجتهدى العصر فى جميع الأقصار "أى ... البلاد، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالإتفاق العام لجميع المجتهدين".
- * الإتفاق لا بد وأن يكون بإبداء كل رآيه فى الواقعة التى حدثت قولاً أو فعلاً "وهذا فى الإجماع الصريح" أما "الإجماع السكوتى" فلا يشتر بإبداء الرأى مع الجميع بل يكفى إبداء الرأى قولاً أو فعلاً من البعض .
- * لا بد وأن يكون الإتفاق على حكم شرعى
- مثلى : الصحة والفساد فإذا إجتمعوا على حكم لغوى أو عقلى لا يسمى جماعاً .

- أنواع الإجماع :

إجماع صريح

- الإجماع الصريح** : هو إتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد فى المسألة المطروحة بإبداء كل فرد رأيه بالقول أو بالفعل.
- الإجماع السكوى** : إبداء بعض المجتهدين رأيه فى المسألة المطروحة وسكون الباقيين فترة كافية للبحث وتكوين الرأى بلا إنكار ولا إعتراف.

س : هل يمكن الإجماع على أحكام شرعية ؟

أجمع الصحابة على كثير من الأحكام الشرعية وهذا دليل على امكان الإجماع وهو قد وقع بالفعل مثلى : أنه قد أجمع الصحابة على أن الأخوة لأب يحلون فى الميراث محل الأخوة الأشقاء عند عدم وجودهم. وأنه قد أجمع الصحابة على أن الأم ترث ثلث ما بقى بعد نصيب أحد الزوجين فى المسألة العمرية.

رابعاً القياس

- فى اللغة : التقدير

- فى الإصطلاح : هو مساواة حكم المسكوت للمنصوص فى عله الحكم

س : كيف يتم قياس حكم على حكم فرعى ؟

هو أن يرد القضية غير المنصوص عليها إلى كتاب الله وسنة رسول الله فو قياس على حكم أثبتته الله لواقعة أصلية" أى ... منصوص عليها فى الكتاب والسنة فإذا وجدت واقعة فردية مماثلة لها فإنه ينبغى رسناد حكم الواقعة الأصلية إلى هذه الواقعة الفردية .

- الأصل : هو الحكم الثابت فى الكتاب والسنة وهو الواقعة أو القضية التى أثبت الله لها حكماً فى الشريعة.

- الفرع : هو القضية المستحدثة التى تعرض لأول مرة وليس لها حكم بخصوصها ولكن لها

شبه حقيقى يجمع بينها وبين الأصل المشار إليه.

- الشبه : هو المعنى الجامع الذى يرتبط به الحكم الشرعى وهو يسمى "بالعلة".

أركان القياس

- الأصل - حكم الأصل - الفرع - العلة

***الركن الأول : الأصل :** هو محل الحكم المنصوص عليه "المقيس عليه"

مثلى : الخمر إذا قيس عليها النبيذ

- كالحنطة إذا قيس عليها الأرز .

- بيع المرأة سلعتها إذا قيس عليها نكاح المرأة بنفسها

"أى ... إذا أجزى للمرأة أن تزوج نفسها فيجوز لها أن تباع شئ مملوك لها".

- شروط الأصل :

ألا يكون له نص منفرد بسبب نص دل على الإخصاص .

مثلى : تزوج النبى (ص) ما زاد على أربعة نسوة - قبول شهادة خزيمة بنت ثابت وحده

***الركن الثانى : حكم الأصل :** هو ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع

مثال : لما ثبت بالكتاب - قياس النبيذ والبيرة والحبوب المخدرة على الخمر، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر

والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه".

مثال : لما ثبت بالسنة - قياس الأرز على الحنطة فإن فى تحريم بيع أدر من الحنطة بأردبين قال (ص) "والحنطة بالحنطة

مثلاً بمثل كيلاً بكيلىن يد بيد والفضل رباً".

مثال : كما ثبت بالإجماع - قياس الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة فى ولاية الأب عليها فى الزواج.

- شروط حكم الأصل :

١ - أن يكون حكم الأصل ثابت غيره منسوخ.

لأنه لو لم يكن ثابتاً بأن كان قد نسخ فإنه قد فقد ركنين من أركانه **والأول "الحكم الذى نسخ"** والثانى "العلة الباعثة على هذا

الحكم"

٢- أن يكون حكم الأصل شرعياً عملياً وليس إعتقادياً .

فإذا كان حكم الأصل إعتقادياً لا يجوز القياس حيث لا يجرى القياس فى الأحكام الإعتقادية.

٣- أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع أما إذا ثبت حكم الأصل بالقياس "أى أنه كان حكم فرعى قبل ذلك" فلا يصح

القياس عليه عند أكثر العلماء .

مثلى : قياس النبيذ على الويسكى فى الإسكار حيث أن الويسكى قد قيس قبل ذلك على الخمر فلا يصح أن يقاس عليه .

رأى المالكية :

ذهبوا إلى جواز ذلك حيث أنه إذا علم الحكم فى الفرع صار أصلاً وجاز القياس عليه.

***الركن الثالث : الفرع المقيس :** وهو الذى لم ينص على حكمه.

شروط الفرع المقيس :

(١) ألا يتقدم حكم المقيس على حكم المقيس عليه

مثلى : فلا يصح قياس الوضوء على التيمم فى وجوب النية بجامع الطهارة التعبد به فى الكل .

لأن حكم الوضوء شرع قبل الهجرة وحكم التيمم مشرع بعد الهجرة.

(٢) ألا يكون فى الفرع نص شرعى دال على حكمة حيث أنه إذا كان للفرع حكم منصوص عليه لم يكن للقياس فائدة.

(٣) أن لا يتساوى الفرع والأصل

مثلى : قياس الوضوء على التيمم فى اشتراط النية بجامع أن كلا طهارة تعبدية .

لأن الفرع ليس مساوى للأصل فالتراب ملوث والوضوء مطهر

(٤) أن تكون العلة الموجودة فى الفرع مساوية لعله الأصل .

الركن الرابع : العلة : وهى الوصف الجامع بين الأصل والفرع (مثل) الإسكار فهو عله مشتركة بين الأصل "الخمير" والفرع "الويسكى" .

شروط العلة :

أن يستطيع العقل إدراكها حتى يمكن تعديه الحكم إلى المحل الذى يشترك مع الأصل فى العلة.

مثلى : تحديد عدد الركعات فى الصلوات الخمس لا يمكن العقل إدراك علقته فلا يكون للقياس مجال فى هذه الحالة.

حجة القياس :

انقسم العلماء فى القول بحجة القياس إلى فريقين :

- الفريق الأول "الجمهور" :

القياس حجة يرجع إليه فى إستنتاج الأحكام

- الفريق الثانى "الظاهرية وبعض الشيعة"

القياس ليس بحجة فلا يسوغ إستنباط الأحكام منه .

أقسام القياس :

- جلى "ظاهر"

- خفى

- القياس الجلى "الظاهر" :

هو ما كان العلة المشتركة فيه وجودها فى الفرع أقوى من وجودها فى الأصل أو وجودها فى الفرع مساوى لوجودها فى الأصل .

مثلى : قياس ضرب الوالدين على التأفف بجامع الأذى فى الكل حيث أن العلة المشتركة بين الأصل والفرع وجودها فى الفرع أقوى "الضرب" من وجودها فى الفرع وهو "التأفف" .

- القياس الخفى :

هو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل "أى أن العلة غير منصوص عليها".

القسم الثانى : الأدلة المختلف فى حجيتها

أولا : الإستحسان :

- فى اللغة : إعتبار الشئ حسنا

- فى الإصطلاح : هو عدول المجتهد بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه يقتضى هذا العدول.

مثلى

السلم الذى هو بيع شئ مؤجل موصوف فى الذمة لم يكن موجودا وقت العقد بثمن عاجل فالدليل الشرعى العام : يقتضى عدم جواز السلم لأنه بيع معدوم حيث قال (ص) "لا تبع ما ليس عندك" .

- ولكن عدل المجتهد عن عدم جواز السلم إلى جوازه "إستحسانا" لدليل خاص يقتضى هذا الإستثناء وهو قول النبى (ص) : "من أسلم فليسلم فى كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

أنواع الإستحسان :

- الثابت بالضرورة الثابت بالقياس

- الثابت بالإجماع

- الثابت بالمصلحة المرسله

- الثابت بالنص
- الخفى الثابت بالعرف

الإستحسان الثابت بالنص

س : مما يتحقق الإستحسان الثابت بالنص ؟ مع ذكر مثال

يتحقق هذا النوع فى كل واقعة يرد فيها نص معين يعطى لهذه الواقعة حكما يخالف الحكم الكلى الذى يجب تطبيقه على هذه الواقعة بمقتضى الدليل العام والقاعدة المقررة.

مثال : خيار الشرط فى البيع والشراء كأن "يبيع" الرجل منزله على أن يكون له الخيار ثلاثة أيام أو "يشترى" منزلا على أن يكون له الخيار فى الشراء ثلاثة أيام.

س : بما يمتنع خيار الشرط؟ وما حكم البطلان والخيار؟

- فالخيار يمنع نقل الملكية من البائع إلى المشتري فورا وهذا مخالف بمقتضى العقد.

- فالواجب تطبيقه هو حكم البطلان على الخيار - لأن القاعدة المقررة تنص على أنه كل ما يخالف العقد لا يجوز وعليه فإن خيار الشرط لا يجوز ولكن قيل بالجواز إستحسانا.

لقوله (ص) حيث قال لحبان ابن منقذ وقد كان يغيب "يخدع" فى البيعات .
"إذا بايغت فقل لا خلا به ولى الخيار ثلاثة".

ع الفقهاء

- **عند أبى حنيفة وزفر :** لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام.

- **عند الصحابين :** يجوز لخيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام .

مثال آخر : بقاء الصوم مع الأكل أو الشرب فى حالة النسيان والقياس أن يفسد الصوم فهذه الحالة لزوال ركنه وهو الإمساك ولكن قيل ببقاء الصوم إستحسانا.

بدليل قوله (ص) "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

الإستحسان الثابت بالإجماع

س : مما يتحقق الإستحسان الثابت بالإجماع ؟ مع ذكر مثال

- إذا إتفق مجتهد والعصر على حكم فى حادثة يخالف الحكم الثابت فى أمثالها.

- أو سكت مجتهدوا العصر ولم يفكروا ما يفعله الناس .

- إذا كان فعلهم مخالفا للأصول المقررة والقواعد العامة.

مثال : أن يتفق شخص مع شخص آخر على أن يحيك له ثوبا نظير مبلغ معين من المال.

القياس : يقتضى عدم جواز هذا العقد لأن الشئ المطلوب صنعه معدوم أثناء العقد والعقد المعدوم لا يجوز ولكن ترك القياس الذى يقتضى عدم الجواز وقبل بالجواز إستحسانا.

الإستحسان الثابت بالضرورة

س : بما يتحقق الإستحسان الثابت بالضرورة ؟ مع ذكر مثال

ويتحقق الإستحسان الثابت بالضرورة فى كل مسألة يترك العمل فيها بالقياس لحاجة الناس وضرورتهم .

مثال : القول بطهارة البئر الذى وقعت فيه النجاسة فالقياس : هى نجاسة هذا البئر لأن إخراج بعض الماء لا يؤثر فى طهارة ما بقى من الماء فيها كما أن إخراج كل الماء لا يفيد فى طهارة ما ينبع من أسفل البئر لأنه ينتجس بما يلاقه ووقعهم فى الضيق والجرح لذلك إستحسن العلماء بطهارة هذا البئر إذا نزح قدر ما فيها من الماء.

الإستحسان الثابت بالقياس الخفى

س : بما يتحقق الإستحسان الثابت بالقياس الخفى ؟ مع ذكر مثال ؟

يتحقق فى كل مسألة إجتمع فيها قياسان أحدهما ظاهر والآخر خفى فيتترك الظاهر ويؤخذ الخفى إذا بدا للمجتهد دليل بحضره على هذا الترك .

مثلى : إذا قال الزوج لزوجته : "إذا حضت فأنت طالق" فقلت : حضت فلا يقع الطلاق إلا إذا صدقها الزوج أو علم بوجود الحيض بأن كذبها فلا يقع الطلاق قياسا على ما لو قال لها "إن دخلت الدار فأنت طالق" فقالت دخلت فلا يقع الطلاق إلا إذا علم بدخولها الدار أو صدقها وهذا قياس جلى .

أما القياس الخفى : وهو الذى لا يدرك إلا بالتأمل وذلك كقياس قول الزوج لزوجته إذا حضت فأنت طالق على قول الزوج إن كنت نجيتى فأنت طالق فالطلاق فى هذه الحالة يقع بمجرد إخبارها بالمحبة

وإن كذبها الزوج وهذا قياس خفى

الإستحسان الثابت بالعرف

س : بما يتحقق الإستحسان الثابت بالعرف ؟ مع ذكر مثال

يتحقق فى كل مسألة جرى العرف فيها على خلاف ما يقتضيه القياس

مثلى : من حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث إستحسانا لجرى العرف العام بأن السمك ليس بلحم فمن أجل العرف ترك القياس الذى يقتضى الحنث كما نطق بذلك القرآن قال تعالى "ومن كل تأكلون لحما طريا" فالقرآن ذكر السمك على أنه لحما طريا وهذا يوجب الحنث وقيل بعدم جواز الحنث إستحسانا لحريات العرف عليه بأن السمك ليس بلحم .

الإستحسان الثابت بالمصلحة المرسلة

س : مما يتحقق الإحسان الثابت بالمصلحة المرسلة ؟ مع ذكر السبب

يتحقق فى كل مسألة عدل فيها عن مقتضى القياس إلى شىء آخر للمصلحة الراجحة.

مثلى : عدول الامام أبو حنيفة عن القياس أو الأصل العام المقضى بمنع إعطاء الزكاة لبنى هاشم الثابت بقوله (ص) "إنها أى الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" وقوله (ص) "يجوز إعطائهم من الزكاة إستحسانا رعاية لمصالحهم وحفظا لهما من الضياع لأن الغنائم التى قاموا يتحققون فيها خمس الخمس قد أهل الناس أمرها فلو لم تعطهم من الزكاة لتعطلت مصالحهم.

س : ماهى حجج الإستحسان ؟

يختلف العلماء فى الأخذ بالإستحسان وإعتباره حجة إلى مذهبين :

- المذهب الأول : الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل (أنه حجة)

- المذهب الثانى : الشافعية (أنه ليس حجة)

س : هل يختلف الإستحسان عند الشافعية ؟

لا يوجد إستحسان مختلف فيه فالإستحسان الذى ينكره الشافعية ليس هو الذى يقول به الحنفية .

ثانيا : سد الذرائع :

- فى اللغة : الوسيلة التى يتوصل بها الى الشىء والسبب الموصل إليه حسيا كان أو معنويا خيرا كان أو شرا

- فى الاصطلاح : هى الوسيلة التى ظاهرها الإباحة ويتول بها إلى فعل المحرم .

- وقيل : ما يكون طريقا لمحرم أو محلل .

ما حكم الذريعة ؟

- تأخذ الأربعة حكم المقصود فإن كان المقصود الذى أفضت إليه الذريعة حراما .

- وإن كان المقصود الذى أفضت إليه الذريعة فرضا أو مندوبا فالذريعة مثله .

حجية سد الذرائع :

سد الذرائع أصل من أصول التشريع أخذ به الفقهاء جميعا مع اختلاف فى مقدار الأخذ به .

- **من أكثرها :** فقد أكثر من الأخذ به المالكية والحنابلة وكان دونهما الشافعية والحنفية .

- **من أنكرها :** فقد أنكر الظاهرية الأخذ بالذرائع وقصورها على الإبتعاد عن الشبهات خشية الوقائع فى الحرام .

- **الراجح :** هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة لأن القرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة تؤكد غلق كل ثغرة تؤدى إلى المحرم

وبين ذلك :

قال تعالى : "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون"

وجه الاستدلال : إن الله حرم على المؤمنين أن يسبوا المشركين حتى لا يكون ذلك ذريعة للمشركين أن يسبوا الله رب العالمين .

وقد بين لنا النبي (ص) أن هذا حكم عام وليس خاص بالحالة التي جاءت الآية الكريمة بشأنها لقوله (ص) "إن من أكبر الكبائر أن سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه".

ومن ذلك :

قوله تعالى : " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن".

وجه الاستدلال : أن اللع تعالى نهى المؤمنات من ضرب الأرض بأرجلهن في حالة سيرهن حتى لا يسمع الرجال صوت خلايلهن لأنه ذريعة إلى تطلع الرجال إليهن وإثارة الفتنة.

- ومن ذلك من السنة :

تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية فعن جابر ابن عبد الله رضى الله عنه أن النبي (ص) قال "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم محرم فإن ثالثهما الشيطان".

- وجه الاستدلال :

قد اجتمعت الأمة على تحريم الخلوة لأنها ذريعة لشر أعظم وكما حرمت الخلوة حرمت النظرة ولأن النظر وسيلة وذريعة إلى المحرم ولذلك فقد أمر الله بغض البصر .

أنواع الذرائع :

تتنوع باعتبار ما تعرض إليه من المفسدات إلى ذرائع

- ذريعة تقضى إلى المفسدة قطعاً (مثل) الزنا يقضى إلى إختلاط الأنساب وفساد الفراش

- ذريعة تقضى إلى المفسدة نادراً وإفضائها رلى المصلحة أرجح (مثل) النظر إلى المخطوبة

- ذريعة تقضى إلى المفسدة فى غالب الظن ويندر إفضاؤها إلى المصلحة (مثل) بيع السلاح وقت الفتن

- ذريعة تقضى رلى المفسدة كثيراً لكنها لا تبلغ درجة الغالب الراجح (مثل) بيوع الأجال التى تتخذ ذريعة الربا كأن يبيع تلفزيون بألف مؤجلة ثم يشتريه من المشتري بخمسمائة جنيها نقدا .

ثالثاً : العرف

- فى اللغة : المعروف هو خلاف المنكر

- فى الاصطلاح : ما تعرف عليه الناس وإستقامت عليه أمورهم من قول أو فعل

وقيل : هو ما إستقر فى النفوس من جهة العقول وتلقط الطباع السليمة بالقبول.

مثل : تعارف الناس على لفظ "ولد" للذكر دون الأنثى مع أنه يشمل الاثنين.

لقوله تعالى " يوصيكم الله فى أولادكم".

- شروط العمل بالعرف :

١- ألا يعارض العرف نصاً من الكتاب أو السنة وإلا كان عرفاً فاسداً .

مثلى : جريان العرف على تناول الخمر فى الأفراح والمناسبات حيث أنه عرف فاسداً لا إعتبار له لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

٢ - ويشترط أيضاً فى العرف أن يكون مطرداً "كثير التكرار" أى مستمر جارياً على أغلب الحالات المشابهة.

٣ - ويشترط فى العرف كذلك أن يكون مقارناً لا طارئاً أى أنه سائداً وقت إنشاء أوقافهم ولا عبره بالعرف الطارئ.

- أقسام العرف:

- عرف خاص

- عرف عام

- **العرف العام :** هو ما يتعارفه الناس جميعا فى أى عصر من العصور كتعارفهم ببيع التعاطى من غير لفظ كدفع ثمن الجريدة وأخذها دون لفظى الإيجاب والقبول .
- **العرف الخاص :** هو ما يتعارف عليه أهل طائفة معينة أو أهل بلد واحد أو مجموعة خاصة من الناس كتعارف الرياضيين على بعض القواعد الرياضية .

س : ما الفرق بين العرف العام والإجماع ؟

- **العرف العام :** يتكون من تعارف الناس عامة على إختلاف طبقاتهم وخاصتهم.
- **الإجماع :** يتكون من إتفاق المجتهدين خاصة ولا دخل للعامة فى تكوينه.

حجية العرف :

إختلف الفقهاء فى العرف بخلاف مذهبهم :
- **المالكية :** بنوا كثير من الأحكام الشرعية على عمل أهل المدينة
- **الشافعية :** فهو غير بعض الأحكام التى ذهب إليها وقال بها فى بغداد وذلك عندما هبط فى أرض مصر وذلك بإختلاف العرف فى البلدين .
- **الحنفية :** يراعون العرف فى كثير من الأحكام بل فوق هذا نرى الحنفية يختلفون على أنفسهم فى حكم المسألة الواحدة تبعا لإختلاف الأعراف .

مجمل حجية العرف :

أن العرف مشترك بسبب المذاهب ومن تتبع ذلك وجدهم يصرحون به
الأدلة المثبتة لحجية العرف

(١) الدليل من المنقول :

١ - قال تعالى "خذ العفو وأمر بالمعروف"
فالعرف هو المعروف فكل ماشهدت به العادة يقتضى به لظاهر هذه الآية .
٢ - قال تعالى "وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
تدفعنا هذه الآية الكريمة لإعتبار العرف راجح إلى زصل رفع الحرج الثابت بالكتاب .
٣ - من السنة المطهرة قول النبى (ص) "ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن" .
فالأمر الذى يجرى المسلمون على إعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله أمرا حسنا يرجع إليه ويعمل به.

(٢) الدليل من المعقول :

- إن الإسلام نزل فى القبائل العربية لها أعراف وعادات وقد أبقي على بعض الأعراف التى كانت سائدة عندهم بالنظر رلى أنها تحقق مصلحة ولا تنافى الأخلاق ولا تتعارض مع العقيدة الصحيحة .
مثلى : تعارف العرب على أن يكون الأب هو صاحب الولاية على أولاده وهو مطلب فطرى إستقرت عليه العقول السليمة وقد أقره الإسلام .

كذلك تعارف العرب على كثير من المعاملات الباطلة وقد حرمها الإسلام لكنه أبقي على معاملة واحدة خالية من شوائب التحريم

مثلى : شركة المضاربة "عقد القراض" وهى شركة يساهم فيها بعض الشركاء بأموال والبعض الآخر بالعمل والربح بينهما حسب الإتفاق فأبقى الإسلام على هذا النوع مع وضع ضوابط وشروط.

- إختلاف الأحكام المبينة على العرف وتغييرها :

(١) المتقدمون من الحنفية لا يجيزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه طاعة وعبادة وكان معلموا القرآن لهم عطايا من بيت المال ولكن الحال تغيرت إنقطع ما كان مخصصا للمعلمين فى بيت المال لذلك أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لنلا يضيع القرآن بسبب إنشغال المعلمين بكسب العيش وكذلك فى الأذان والامامة .
(٢) كان الإمام أبو حنيفة يرى الإكتفاء بالعدالة الظاهرة فى الشهور فيما عدا الحدود والقصاص ولم يشترط تركيتهم وكان هذا الحكم مناسبا لزمان وعصر أبى حنيفة لغلبة الصلاح على أهل زمانه ولما تغير الحال وقشا الكذب بين الناس أوجب الصحابان تزكية جميع الشهود .

(٣) قرر فقهاء المالكية أن كشف الرأس قائم فى العدالة عند أهل المشرق وغير متاح فى العدالة عند أهل المغرب نظرا لإختلاف العرب فعند الأولين فيه إخلال بالمرؤة وقد تغير العرف عند أهل المشرق فى كثير من البلاد فلم يعد كشف الرأس مخلا عندهم .

رابعاً : قول الصحابي :

- **في اللغة :** مستثنى من الصحة وهو معنى يصدق على كل من صحب قليلا أو كثيرا ويطلق على من حصلت له رؤية ومجالسه .

- **في الإصطلاح الأصوليين :** هو من لقي النبي (ص) وآمن به ولازمه زمنا طويلا حتى أصبح يطلق عليه إسم الصحاب عرفا ك الخلفاء الراشدين وزوجات النبي (ص) والعبادة .

- **تقدير المدة :**

قبل أقلها ٦ أشهر ، وقبل سنة مع العزم

الصحابي من أهل الحديث :

هو من رأى النبي (ص) في اليقظة مؤمنا له ومات على الإسلام سواء صحبته أم قصرت وروى عنه أم لم يرو عنه وعزائمه أم لم يقرؤ معه

- **المراد بقول الصحابي :**

أفضيته وفتواه في مختلف الوقائع التي تصدى لها وبين حكمها الشرعي حيث كان فريق من الصحابة بعد وفاة النبي (ص) ممن إشتهروا بالعلم والفقه ومعرفة مصادر الشريعة ومواردها ومقاصدها يتصدون الإفتاء، وقد نقلت هذه الفتاوى إلى المسلمين فاحتج بها بعض العلماء وخالفهم آخرون .

- **حجية قول الصحابي :**

يمكن تقسيم اقوال الصحابه الي اربعة اقسام



أدلة المذهب الأول القائلين بحجة قول الصحابي

(١) **المنقول :**

١- قوله تعالى " يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

وجه الدلالة : ان اله تعالى قد امرنا ان نكون من الصادقين والصادقين هم اصحاب رسول الله (ص) ولا نكون معهم الا اذا امتثلنا اوامرهم وراينا ان مخالفتهم فيما يصدر عنهم من احكام وعلي ذلك فاقوالهم حجة واجبه الاتباع

٢- قال تعالى : "والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه"

وجه الدلالة : مدح الله تعالى الذين اتبعوهم فكان اتباع هديهم امر يستوجب المدح وليس اخذ كلامهم علي وجه الحجة الا نوعا من الاتباع

٣- قال رسول الله ﷺ "اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"

٤- قوله ﷺ "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى"

(٣) المعقول :

- ١- ان الصحابي اقرب الي الرسول ﷺ من سائر الناس وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل فادراكهم لها يكون اكثر من ادراك غيرهم ويكون كلامهم فيها اولي الكلام بالاتباع
 - ٢- يحتمل ان تكون ارائهم سنة نبوية لاحتمال قريب لانهم كثيرا ما كانوا يذكرون الاحكام التي بينها النبي ﷺ من غير ان يسندوها اليهم لان احدا لم يسالهم عن ذلك فكان رأيهم اولي بالاتباع
- أدلة المذهب الثاني القائلين بعدم حجية مذهب الصحابي :**

(١) جواز الخطأ والغلط على الصحابة لأنهم غير معصومين ومن كان كذلك فلا حجية في قوله
الجواب على ذلك : أن احتمال الخطأ احتمال بعيد وانتفاء العصمة لايفنى إلا الحجة القطعية والقائلون بالحجية إنما يقولون بظنية حجيته

(٢) لو كان قول الصحابي حجة لتناقضت الحجج لان الصحابة يخالفون بعضهم بعضا وليس قول بعضهم أولى من قول الآخر فيلزم التناقض وهو باطل
الجواب على هذا : بأن اختلاف الصحابة ليس إختلافا في الأصول من أن يكون هناك تناقض وغنما هو إختلاف في الاحكام الجزئية التفصيلية

(٣) لم يبعث الله إلينا إلا نبيا واحد وهو النبي (ص) ءامرنا باتباع كتابه وسنته ولم يأمرنا باتباع أحدا من خلقه فلم يأمرنا باتباع الصحابي فلا يكون قوله حجة

الرأي الرابع : هو ما ذهب إليه المذهب الول القائل بحجية مذهب الصحابي وذلك لقوة ادلته

خامسا : شرع من قبلنا

- المقصود بشرع من قبلنا : هو الاحكام التي شرعها الله للامم السابقة وهبط معها الوحي على الأنبياء السابقين

مدى جواز التعبير بشرع من قبلنا مدى جواز التعبير بشرع من قبلنا

س: ماحكم جواز التعبير بشرع من قبلنا ؟ هي ثلاثة انواع :

(١) الاحكام التي قام الدليل علي نسخها ليست شرعا للمسلمين بلا خلاف، مثل :

١- قوله تعالى "قل لا اجد فيما اوحى الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجزا او فسق اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم @ وعلي الذين هادوا حرما كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرما عليهم شحومها الا ما حملت ظهورها او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببعضهم وانا لصادقون"

٢- من السنة : قوله ﷺ "اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي.....وعد من ذلك وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجلا من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي"

(٢) الاحكام التي روي القرآن او السنة اقرارها فلا خلاف بين العلماء في العمل بها ، مثل :

١- قوله تعالى : يا ايها الذين امنو كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون

٢- من السنة: قوله (ص) ضحرا فانها سنة ابيكم ابراهيم عليه السلام

(٣) الاحكام التي قصها الله تعالى في القرآن او ذكرت علي لسان النبي ﷺ من غير انكار لها ولا تكرار ولم يرد في شرعنا مايدل علي نسخها ورفعها عنا ،مثل :

١- قوله تعالى : "وكنبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون"

هذا واختلف الأصوليون في الموضع الثالث علي رأيين :

الرأي الأول: انه يكون شرعا لنا وان النبي (ص) كان متعبدا بشرائعي من قبلنا وأن شريعة كل نبي قائمة في حق من بعده إلى قيام الساعة إلا أن يقوم الدليل على الإنتساح

أدلة هذا الرأي :

(١) قال تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

وجه الدلالة : إن كانت الشرائع فى الأصل واحدة فهى ثابتة على الجميع إلا ما قام الدليل فيه على أنه شريعة وقتية لأمة من الأمم أو على نسخه شريعتنا فإن لم يقم هذا الدليل فحكم الأصل ثابت

(٢) ان النبى (ص) قد رجع إلى التوراة لما ترفع إليه اليهود فى زنا المحصنة
الرأى الثانى: أنه لا يكون شرعا للمسلمين ولا يجوز لهم العمل به فإنه (ص) لم يكن متعبدا بشرائع من قبلنا وأن شريعة كل نبى تنتهى بوفاة أو بمجئى نبى آخر

أدلة أصحاب هذا الرأي:

(١) من المعقول ان الأصل فى الشرائع السابقة الخصوص فهى خاصة بامم معينة ومحددة لزمن معين أما الشريعة الإسلامية فقد جاءت عامة ناسخة لمل عداها من الشرائع

(٢) الدليل من السنة: قال (ص): كان النبى يبعث إلى قومه ويغثت إلى الناس عامة فما لم يرؤد دليل خاص على إقرار الحكم المروى عن الشرائع السابقة لم يجب العمل به على المسلمين

(٣) من الكتاب قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

الرأى الراجح : هو الرأى الأول لأن الشريعة الإسلامية جاءت متممة لما قبلها من الشرائع السماوية فلم ننسخ منها إلا ما كان تشريعا وقتيا لأسباب وقتية خاصة .

سادسا : الإستصعاب

- فى اللغة : الملازمة وعدم المفارقة

- فى الاصطلاح :

هو الحكم ببقاء الحال على ما كان عليه حتى يقول الدليل على خلافه وقيل : هو الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على أنه كان ثابتا فى الزمان الأول .

س: لماذا سمي هذا النوع باستصحاب الحال ؟

لأنه المستدل يجعل الحكم الثابت فى الماضى مصاحبا للحال أو يجعل الحال مصاحبا لذلك الحكم .

مثل : من تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد الدخول على أنه وجدها ثيبا لم تقبل دعواه الا ببينه لأن البكارة صفة أهلية ثابتة من حين نشأتها فتستصحب الى حين الدخول حتى تقوم البينة على عدمها .

- اذا كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طالب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر فيه خلاف بين الأصوليين :

الرأى الأول : ذهب جماعة الى أنه حجة ملزمة متبعة فى الشرعيات حيث ذكر أنه يجب العمل به على كل مكلف اذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب والسنة ولا يجوز تركه بالقياس قبل الترجيح .

- أدلة الرأى الأول :

من المنقول :

- قوله (ص) "ان الشيطان يأتى أحدكم فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"ز

الاجماع :

أن الاجماع قائم على أن من شك فى الحدث تيقن الوضوء جاز له الصلاة ومن تيقن الحدث وشك فى الوضوء يبقى الحدث .

كما أن من شك فى الطلاق وتيقن بالنكاح فلا يزول النكاح بما حدث من الشك وهذا كله استصحاب.

المعقول :

(١) ان الحكم ان ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعا أو ظنا يبقى بذلك الدليل لأن الحكم متى ثبت شرعا فالظاهر دوامه .

(٢) أن باستقراء الأحكام الشرعية يظهر أن الشارع يحكم ببقائها حتى يحدث ما يغيرها (مثل) الخمر حرام الى أن يصير حلال وعصير العنب خلال الى أن يصير حرام.

الرأى الثانى : ذهب الرأى الثانى الى أنه ليس بحجة مطلقا لا لاثبات أمر لم يكن ولا لابقاء ما كان على ماكان .

أدلة الرأى الثانى :

ان الاحتجاج بالاستصحاب عمل بلا دليل لأن العقل لا يدل على تغاير الحكم الشرعى بعد ثبوته وكذا دلائل الشرع الكتاب والسنة والاجماع والقياس لم يدل شئ منها على بقاء الحكم بعد الثبوت فكان العمل بالاستصحاب عمل بلا دليل .
الرأى الثالث : ذهب هذا الرأى الى أنه حجة دافعة أى يدفع الزام الغير واستحقاقه ولا يصلح أن يكون حجة على الغير لاثبات حجم ابتداء ولا للالزام على الخصم فهو حجة للدفع لا للاثبات فيبقى الحقوق الثابتة فقط ويدفع ويمنع من يطلب زوالها .

أثر الاستصحاب فى الفروع

- منها : الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره .
- منها : الأصل فى الاشياء الاباحة
- منها : الأصل فى الانسان براءة الذمة .
- منها : ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ولا يزول الا بيقين .

سابعاً : المصالح المرسله :

فى اللغة : الخير فكل ما يحقق النفع للعباد يجلب خبر أو برفع ستر فهو مصلحة.
فى الاصطلاح : هى المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التى وضعها وحدد حدودها لأعلى مقتضى أهواء الناس وشهواتهم .

مقاصد الشرع :

س : ما هى مقاصد الشارع فى المصالح المرسله ؟

مقاصد الشرع

- حفظ الدين - حفظ النفس - حفظ العقل - حفظ النسل - حفظ المال

وبناء على ذلك يمكننا تعريف المصلحة المرسله :

هى كل أمر ملائم لمقاصد الشارع يحقق للأمة نفعاً أو يدفع عنها شراً وليس فيه نص يشهد له بالاعتبار أو بالالغاء.

أنواع المصالح :

النوع الاول : المصالح المعتمدة شرعا

النوع الثانى : المصالح الملغاة شرعا

النوع الثالث : المصالح المسكوت عنها

مصالح ضرورية مصالح حاجية

مصالح تحسينية

النوع الأول : المصالح المعتمدة شرعا :

هى كل مصلحة ثبت الحكم المؤدى اليها بالنص أو الاجماع أو القياس الذى كانت العلة فيه معتبرة .

ينقسم اعمال هذا النوع الى ثلاثة أقسام :

مصالح ضرورية : هى التى لا غنى للانسان عنها كحفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله.

مصالح حاجية : هى التى يحتاج اليها الانسان لرفع الحرج والمشقة عنه كالرخص التى تصدق بها الله على عبادة تيسيرا

لهم ودفعاً للضيف والحرج عنهم

مصالح تحسينية : هى التى لم يكن للانسان بها حاجة وانما هى منمقة ومزينة لحياته يأخذ منها ما يليق من محاسن

العادات .

النوع الثانى : المصالح الملغاة شرعا :

هى كل مصلحة قام النص أو الاجماع أو القياس على الغائها وعدم اعتبارهم لما فيها من تحقيق الضرر والمفاسد.

مثل : الغاء الشارع اهداره لمصلحة أكل الربا فى زيادة ثروته لما فى ذلك من ضرر ينصب على المدين وحقيقه المصلحة هى اغلاق باب الربا .

ما وصف الشارع من هذا النوع : هو الغاء واهدار فلا سبيل الى قبوله وقد وضع الاحكام التى تطالب الناس بالابتعاد

والنهى عن الأخذ بها فالمصالح الملغاة مردودة باتفاق المسلمين.

النوع الثالث : المصالح المسكوت عنها :

هى المصالح التى سكوت الشارع عنها فلم يشهد لها بالاعتبار.

هذا النوع محل خلاف بين الاصوليين :

يرى بعض الفقهاء أنه لا توجد مصلحة مرسلّة الا ولها أصل كلّى تندرج تحته غاية الأمر أنها تختلف في القرب والعبد عن أصلها الذي تندرج تحته .

(مثل) اذا شاعت شهادة الزور شيوعا بينا الى حد لا تستقر عليه الأوضاع في الزواج والبيوع فيؤدي الى اختلاط الانساب أو يؤدي الى أكل أموال الناس بالباطل فلا ازالة هذه الأوضاع من المجتمع تكون المصلحة في تسجيل عقود البيوع والزواج فتوصد الأبواب أمام الشاهدين المزورين والأكلين أموال الناس وهذا العقل لا نص فيه يحكمه ولا فعل مماثل يقاس عليه .

شروط العمل بالمصلحة المرسلّة :

(١) أن تكون المصلحة حقيقية قطعية أى ... مقطوع في أهميتها بأن يترتب عليها جلب تقع مؤكد أو دفع ضرر محقق

(٢) أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تنافي المصلحة أصلا من أصول الشريعة فلا دليلا من دلالتها **مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلّة :**

المذهب الأول : أن المصلحة المرسلّة حجة في التشريع وبناء الحكم عليها.

المذهب الثاني : أن المصلحة المرسلّة ليست حجة في التشريع وبناء الحكم عليها.

أدلة المذهب الأول :

(١) لو لم تكن المصلحة المرسلّة حجة في التشريع وبناء الحكم عليها لضافت الشريعة الاسلامية عن مصالح العباد وقصرت من حاجتهم ووقفت جامدة لا تسير مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال .

(٢) من تتبع قضية الصحابة والتابعين والمجاهدين يجد الكثير من هذه الاحكام قد بنى على المصلحة المرسلّة (مثل) عدم اقامة حد السرقة في عام المجاعة.

أدلة المذهب الثاني :

١- قال تعالى "ايحسب الانسان أن يترك سدى"

وجه الدلالة : أن الشارع الحكيم لم يترك الناس سدى فلم يهمل مصلحة من المصالح من غير ارشاد الى التشريع لها فلا مصلحة الا ولها شاهد من الشرع بالاعتبار.

المصلحة التي تصلح دليلا في نظرنا :

هي المصلحة الملائمة لجنس ما اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وليست هي المصلحة القريبة التي سكنت عنها الشواهد الشرعية حيث أنها تدخل القياس بمعناه الواسع.

أهمية العمل بالمصلحة الشرعية :

اذا توافرت شروط العمل بالمصلحة كانت مصلحة شرعية ينبغي العمل لأنه يحقق نفعاً للأمة أو يدفع عنها شراً بحيث تكون صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على التقنين لكل ما تتطلبه مقتضيات العصر وهذا من أسباب مرونة الشريعة وصلاحياتها.

الوحدة الرابعة : تقسيم الكتاب من حيث افادته

- باعتبار وضع اللفظ للمعنى أو افادته للمعنى الى :
"الخاص - العام - المشترك - الجمع المنكر".
- باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الى : "الحقيقة - المجاز - الصريح - الكناية".
- باعتبار ظهور المعنى وحقيقته الى "الظاهر والنصر المفسر- المحكم ومقابلاتها - الخفى - المشكل المجمل - المتشابه".
- باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى الى "دلالة عبارة - دلالة اشارة - دلالة نص - دلالة اقتضاء".

أولا : تقسيم اللفظ من حيث افادته للمعنى

تقسيم اللفظ باعتبار وصفه للمعنى

مشارك عام خاص جمع منكر

وجه الحصر في هذه الأقسام :

اما أن يكون وضعه لكثير من المعانى أو لمعنى واحد.

الأول : اما أن يكون وضعه للكثير يوضع كثير من المعانى أو لا .

- فان كان يوضع كثيى فهو "المشترك".

- فاما أن يكون الكثير محصورا فى عدد معين بحسب دلالة اللفظ أولا :

- فان لم يكن محصورا : فان كان اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له من أحاد ذلك الكثير فهو "العام" .
والا فهو "الجمع المنكر" .

- وان كان محصورا فى عدد معين فهو من "أقسام الخاص".

الثانى : هو ما يكون وضعه لو أحد شخصى أو نوعى أو جنسى فهو من أقسام "الخاص" أيضا.
أولا : المشترك

المشترك فى اللغة : هى مخالطة الشريكين

معنى المشترك : أى المشترك فيه وهو أن يشترك (مثلا) لفظ الشمس ولفظ الينبوع ولفظ الذهب ولفظ العين.

المشترك اصطلاحا : اختلف الأصوليون فى تعريف ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق

- كل لفظ احتمل معنى من المعانى المختلفة أو اسما من الاسماء على اختلاف المعانى على وجه لا يثبت الا واحد من الجملة مرادا به .

- كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل البديل بل على احتمال أن يكون لكل واحد هو المراد به على الانفراد واذا تعين الواحد مرادا به انتفى الآخر .

- ما يحتمل الأشياء المختلفة احتمالا على السواء من غير أن يسبق الى الاقسام بعضها.

- اللفظ الذى يتناول شيئا واحدا من الاشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم وهو مجهول عند السامع .

- ما يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البديل وليس على سبيل الانتظام .

ألفاظ العموم

(١) الجمع المحلى بال المفيدة للاستغراق :

(مثل) قال تعالى "قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم جاشعون" وقال تعالى "ان الله يغفر الذنوب جميعا".

حيث "المؤمنون" و "الذنوب" كل منهما معرف (بال) الاستغراقية فيكون شاملا لكل مؤمن ولكل ذنب.

(٢) المفرد المعرف بال الاشتغراقية أو الاضافة :

(مثل) قال تعالى "العصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات".

وقاله تعالى " وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم"

حيث أن لفظ (الانسان) تعرف "بال" المفيدة للاستغراق فيدل على استغراقه تدل فرد من الأفراد الانسان الا ما استثنى .

وكذلك لفظ "نعمة الله" معرف بالاضافة فيفيد عموم نعم الله سبحانه وتعالى .

(٣) الاسماء الموصولة للعموم :

(مثل) قوله تعالى "ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

حيث أن لفظ "الذين" اسم موصول يشمل كل أكل لمال اليتيم بدون ولكن يشترط أن لا تكون صلته عهد به فان كانت صلة الموصول عصية فلا يعم .

(٤) أسماء الشرط للعموم :

(مثل) قال تعالى "فمن شهد منكم الشهر فليصمه حيث أن لفظ "من" شهد طيب تفيد أن من شهد شهر رمضان من

المسلمين وجب عليه الصيام .

(٥) أسماء الاستفهام وأدلته :

(مثل) قوله تعالى "من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا" وقوله تعالى "هل من خالق غير الله"

حيث أن لفظ "من" فى الآية الأولى اسم استفهام يفيد أن كل من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له ويفيد الاستفهام فى الآية الثانية

عدم وجود خالق بحق غير الله سبحانه وتعالى

(٦) النكره فى سياق النفى أو النهى :

(مثال النفى) قول الرسول "لا وصية لوارث" فان (الوصية) فى هذا الحديث نكرة واقعة فى سياق النفى فتدل على

العموم وأن كل وصية لوارث منهى بهذا الحديث الا ما خصه الدليل.

(مثال النهي) قوله تعالى "لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن" فقولته تعالى "لا يسخر" واقع في موقع نكره في سياق النهي فيشمل جميع أنواع السخرية .

(٧) لفظ (كل) و (جميع) :

فانهما يدلان على العموم فيما يضافان اليه مثل قوله تعالى "كل امرئ بما كسب رصين" وقوله تعالى "خذوا زينتكم عند كل مسجد"

(ومثال جميع) قولك (جميع طلبة الجامعة مسلمون).

لكن الفرق بينهما : أن العموم في (كل) يوجب شمول الأفراد على الاحاطة وفي (جميع) يوجبه على جهة الاجتماع.

أنواع العام

- عام يراد به العموم قطعاً
- عام يراد به الخصوص قطعاً
- العام المخصوص

ثالثاً : الخاص

في اللغة : المنفرد

في الاصطلاح : كل لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد أو لكثية محصور وضعا واحدا .

شرح التعريف

- المراد بالمعنى : مدلول اللفظ
 - والمراد بـ (الواحد) أعم من أن يكون :
 - (١) واحدا بالشخص (مثل) أحمد ، ابراهيم
 - (٢) أو واحدا بالنوع (مثل) رجل ، امرأة
 - (٣) أو واحدا بالجنس (مثل) انسان ، حيوان
- يخرج بقيد الواحد عن المشترك ، أى يخرج عن اللفظ المشترك بكلمة الواحد
يخرج بقيد (الانفراد) عن العام. أى أنه وضع لشيء واحد
ولم يخرج التثنية : لأنه أراد بالانفراد عدم المشاركة بين الأفراد.

فصل الخاص من حيث هو الخاص

- ← **الخاص :** هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الأفراد وكل إسم وضع لمسمى معلوم على الأفراد.
- ← **الخاص :** إذا لم يتعارض معه قرينه تمنعه من إرادة المعنى الحقيقي مثلا رأيت أسدا .
- ← **الخاص :** يوجب الحكم قطعا .
- مثال : إذا قلنا زيد عالم فزيد خاص فيوجب الحكم بالعلم على زيد ولفظ العلم خاص فيوجب الحكم على زيد بالعلم قطعا .
- ← **المراد بـ :** "قطعا" يراد بها معنيين:
- (١) وهو الأعم أن لا يكون له احتمال ناشئ عن دليل
- (٢) أن لا يكون له احتمال أصلا .
- مثال : قوله تعالى "ثلاث قروء"
- هذا تفريغ فقهي على النص الأصولي وهذا في عدة المطلقة المدخول بها التي ما زالت تحيض وفي تفسير معنى قروء مذهبان :
- الأول :** للحنفية والحنابلة أن لفظ القراء يطلق على الحيض أى أن المرأة المدخول بها تنهى عدتها بوجوب ثلاث حيضات .
- الثاني :** شافعي ومالكي أن لفظ القراء يطلق على الطهر فإذا طلقها فى طهر فهنا لن يكون اللفظ خاص فيحسب الطهر التي طلقت فيه فهذا لم يكن طهر كامل إما أن يكون ثلاث وبعض أو إثنان وبعض .
- قوله تعالى :** فإن طلقها الغاء لفظ خاص يفيد التعقيب أى بمجرد طلاقها لا تحل له حتى تنكح زوج آخر .
- رأى الأصوليين فى حكم الخلع :**
- الفاء فى قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له" لفظ خاص للتعقيب وقد عقب الطلاق بالافتداء فإن لم يقع الطلاق بعد الخلع كما هو مذهب الشافعي يبطل موجب الخاص تحقيقه أنه تعالى ذكر الطلاق الذى جاء بعد الرجعة فيجوز للزوج أن يعيد زوجته فى الطلقتين الرجعتين ثم ذكر تعالى الافتداء وفى تخصيص هذا الفعل بعد قوله تعالى "الطلاق مرتان" تقرير فعل الزوج على ما سبق فقد بين المولى عز وجل أنواع الطلاق فتخصيص "فيما إفتدت به" جاءت جملة إعتراضه على أعداد الطلاق عند الشافعي ، وهو بيان لأنواع الطلاق عند الحنفية أى الطلاق بغير "مال" الواقع من الزوج والطلاق "بمال" الواقع من الزوجة ، كما يقول الشافعي أن الافتداء فسخ وليس طلاق فإن ذل زيادة على الكتاب "أى سيصبح عدد الطلقات أربعة وهذا زيادة على قوله تعالى "وأن هذا التعقيب يفيد الطلاق عند الحنفية".
- وفى قوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم الباء فى "بأموالكم" لفظ خاص يفيد الإلصاف .**
- فلا ينفك الإبتغاء أى "الطلب".
- والإبتغاء هو العقد الصحيح عن المال أصلا فيجب نفس العقد .
- **رأى الحنفية :** أن المهر لا يجب بنفس العقد إذا كان فاسدا خلافا للشافعية .
- الخلاف هنا فى مسألة المفاوضة أى التى نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لها .
- **عند الشافعي :** لا يجب المهر عند الموت .
- **عند الجمهور :** وجوب المهر إذا دخل بها .
- **عند الحنفية :** يجب كمال مهر المثل إذا دخل بها أو مات أحدهما .

وقوله تعالى "قد علمنا ما فرضنا عليهم" خص فرض المهر أى تقديره بالشارع فيكون أدناه بمقدارا .
- عند الحنفية : قوله فرضنا معناه قدرنا وتقدير الشارع إما أن يمنع الزيادة أو يمنع النقصان والأول منتفى لأن الأعلى غير مسقدر فى المهر إجماعا فتعين الثانى فقدرناه بطريق الرأى والقياس بشىء هو معتبر شرعا وهو بكونه عوض لبعض أعضاء الإنسان وهو عشر دراهم.
- عند الشافعى : كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا.

فصل حكم العام (دلاله العام على أفراده)

هناك مذاهب متعددة فى تفسير معنى العام :

أولا : مذهب الواقفيه :

التوقف حتى تأتى قرينه لأن
 (١) لفظ العام مجمل لإختلاف إعداد الجمع إذا قلنا لفظ عام يشمل أعداد كثيرة غير متساوية فإذا أصبح لفظ العام مبهم.
مثال : "الزيد على أفلس"
 أفلس لفظ عام يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملا.
 (٢) أنه يؤكد بلفظى "كل" و "أجمع" أى إذا جاء فى الجملة لفظى "كل" و "أجمع" أكد لفظ العام.
مثال : "فسجد الملائكة كلهم أجمعون..."
 ٣- قد يذكر الجمع وقد يراد به الواحد
مثال : "الذين قال لهم الناس أن الناس ..." المراد بالناس الأولى "نعيم بن مسعود" أو "اعرابى آخر" والناس الثانية "أهل مكة".

ثانيا : مذهب الجمهور :

يثبت الأدنى وهو الثلاثة فى الجمع والواحد فى غيره أى يثبت الأدنى فى ألفاظ الجمع
مثال : "إذا قلنا لفلان على دراهم"
 دراهم لفظ يدل على الجمع أى تجب ثلاثة دراهم لأن أقل الجمع ثلاثة وعن الإمام الحنفى يقول إنما تثبت الثلاثة لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص.

ثالثا : مذهب الحنفى والشافعى :

آراء أبو حنيفة، الشافعى يوجب الحكم فى الكل .
 لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل على ألفاظ العموم "العام يدل على كل أفراده"
مثال : "جاننى القوم"
 يوجب الحكم بالعموم وهو نسبه المجى إلى كل أفراد القوم لأن العموم لفظ مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه .

رابعا : مذهبه الشافعى :

هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد وبه دلالة قطعية.

خامسا : مذهب الحنفية :

هو دلالة قطعية مساوية للخاص فلا يجوز تخصيص بواحد منها ما لم يخص بقطعى .
مثال : قد قال أبو حنيفة فى الجمع بين الأختين "وطء بملك اليمين".
 أحلتها آية وهو قوله تعالى "أو ما ملكت أيمانكم" فإنها تدل على حل وطء كل أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أختها فى الوطء أو لا ثم جاءت آية أخرى بتحريم الجمع بين الأختين.

وتخصيص أنواع الآماء التي يجوز وطأهن وهى قوله تعالى "أن تجمعوا بين الأختين" عملا بقاعدة إذا اجتمع التحليل والتحريم فالأخذ بالتحريم أولى
مثال : "ابن مسعود" رضى الله عنه جعل قوله تعالى "وأولات الاحمال" ناسخا لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم) حتى جعل عده الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل".
وقد اختلف على وابن مسعود رضى الله عنهما فى حامل متوفى عنها زوجها فقال على رضى الله عنه (تعتد بأبعد الأجلين توفيقا بين الآيتين) .
وقال ابن مسعود رضى الله عنه من شاء بأهله أن قوله تعالى " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن" نزلت بعد قوله "والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" .
قوله " يتربصن" يدل على أن عده المتوفى عنها زوجها بالأشهر سواء كانت حاملا أولا .
وقوله "وأولات الاحمال" يدل على أن عده الحامل بوضع الحمل سواء توفى عنها زوجها أو طلقها فجعل الآية الأولى ناسخة للآية الثانية فى مقدار ما تناوله الآيتان وهو ما إذا توفى عنها زوجها وتكون حاملا "وذلك عام كله " أى النصوص الأربعة التى تمسك بها على وابن مسعود رضى الله عنهما فى الجمع بين الأختين والعده

قول الشافعى " هو دليل فيه شبهة فيجوز تخصيصه بخبر الواحد وبه دلالة قطعية".

لأن كل عام يحتمل التخصيص وهو شائع فيه (أى التخصيص شائع فى العام).

قول الحنفية "وهو قطعى الدلالة مسار للخاص فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعى".
لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له إلا أن تدل القرينة على خلافه ولو جاز إرادة البعض بلا قرينة يرتفع الأمان عن اللغة والشرح بالكلية لأن خطابات الشرع عامة والإحتمال الغير الناشئ عن دليل لا يعتبر فاحتمال الخصوص هنا كاحتمال المجاز فى الخاص فالتأكيد "يجعله محكما" أى
لا يبقى فيه إحتمال أصلا لا ناشئ عن دليل ولا غير ناشئ من دليل .

وهذا جواب عما قاله الواقفيه أنه مؤكد "بكل" و "أجمع" أيضا جواب عما قاله الشافعى أنه يحتمل التخصيص "فان قيل احتمال المجاز الذى فى الخاص قابت فى العام مع إحتمال آخر وهو إحتمال التخصيص فيكون الخاص راجحا" فالخاص كالنص والعام كالظاهر.

حول الحنفية "لما كان العام موضوعا لكل كان إرادة البعض دون البعض بطريق المجاز وكثرة إحتتمالات المجاز لا اعتبار لها".

فإذا كان لفظ خاص له معنى واحد مجازى ولفظ خاص آخر له معنيان مجازيان أو أكثر ولا قرينه للمجاز أصلا فإن اللفظين متساويين فى الدلالة على المعنى الحقيقى بلا ترجيح الأول على الثانى ولا نسلم أن التخصيص الذى يورث شبهة فى العام متابع بلا قرينه فإن المخصص إذا كان هو العقل أو نحوه فهو فى فحكم الإستثناء ولا يورث شبهة وإن كان المخصص هو الكلام فإن كان متراخيا لا نسلم أنه مخصص بل هو ناسخ باقى الكلام فى المخصص الذى لا يكون موصولا .

سادسا : المذهب الأخير لحكم العام :

إن تعارض الخاص والعام فإن لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح.

- قول الشافعى :

"يخص به أى يطبق العام مطلقا حتى إذا جاء الخاص بعد العام".

و " لا يشترط تاريخ نزول العام والخاص أى إذا جاء الخاص بعد العام أو قبله فإن الخاص يخص العام".

- قول الحنفية :

"يثبت حق التعارض بقدر ما تناوله ويشترط فى أن يخص أن يأتى الخاص بعد العام".

و "إذا لم يثبت التاريخ فيحمل الترجيح على المقارنة وإذا علم التاريخ قدم السابق على اللاحق"

و "إذا كان الخاص متأخرا فإن كان موصولا أى موصول بالعام يخص الخاص العام وإن كان متراخيا بنسخة فى ذلك القدر".

أى فى القدر الذى تناوله العام والخاص حتى لا يكون العام عاما مخصصا بل يكون قطعيا فى الباقى لا كالعام الذى خص منه البعض

فصل : قصر العام على بعض ما تناوله

قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بدليل غير مستقل أى بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا يكون تاما بنفسه والمستقل ما لا يكون كذلك سواء كان كلاما أو لم يكن الغير مستقل هو :
"الاستثناء والشرط والصفة والغاية"

- فلاستثناء : يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقدير .

مثال : "أنت طالق إن دخلت الدار"

- والصفة : توجب القصر على ما يوجب فيه الصفة.

مثال : " فى الإبل السائمة ذكاه"

- والغاية : توجب القصر على البعض الذى جعل الغاية حدا له.

مثال : قال تعالى "أتموا الصيام إلى الليل" .

أو بمستقل وهو :

"التخصيص والعادة"

- التخصيص : هو ما بالكلام أو غيره وهو إما العقل أو الضمير

يرجع إلى غيره (مثال) "خالق كل شيء" يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه أو تخصيص الصبى والمجنون من خطابات الشرع.

أما "الحس" (مثال) "وأوتيت كل شيء"

- العادة : (مثال) "لا يأكل رأسا" يقع على المتعارف فيما اذا كان الشيء الموجب لقصير العام غير مستقل العام هو حقيقة فى الباقي لأن الواضع وضع اللفظ الذى استثنى منه الباقي والعام هو حجة بلا شبهة فيه وهذا إذا كان الاستثناء معلوما أما اذا كان مجهولا فلا وفى المستقل كلاما أو غيره أى فيما كان القاصر مستقلا يسمى هذا تخصيصا سواء كان المخصص كلاما أو غير مجازا.

فصل : حكم المشترك

تعريف المشترك :

- لغة : إسم مفعول من الفعل الخماسى إشتراك وهو مأخوذ أيضا من الاشتداك وهو التساوى .

- إصطلاحا : إختلف الأصوليون فى تعريفه منها.

- عرفه الشاشى : كل لفظ إحتمل معنى من المعانى المختلفة أو إسما من الزسماء على إختلاف المعانى على وجه لا يثبت رلا واحد من الجملة مرادا به .

عرفه السرخس : كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل البديل بل على إحتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد وإذا تعين الواحد مرادا به إنتفى الآخر.

- حكم المشترك :

التأمل حتى يترجح أحد معانيه ولا يستعمل فى أكثر من معنى واحد لا حقيقه ولا مجاز لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز .

إن اللفظ إن إستعمل فى أكثر من معنى واحد بطريق المجاز يلزم أن يكون اللفظ الواحد مستعملا فى المعنى الحقيقى والمجازى معا وهذا لا يجوز .

إختلاف أراد الفقهاء على أدلة اللفظ المشترك .

- دليل الشافعي :

"إن الله وملائكته يصلون على النبي "

- الصلاة من الله "رحمة" ومن الملائكة "إستغفار" ومن المؤمنين "الدعاء".

رأى الحنفية في هذا الدليل :

لا إشتراك لأن سياق الكلام لا يجاب الاقتداء فلا بد من إتحاد معنى الصلاة من الجميع لكنه يختلف بإختلاف الموصوف.

وقد أوردوا على هذه الآية من قبلنا إشكالا فاسدا وهو " أن هذا ليس من المتنازع فيه فإن الفعل متعدد بتعدد الضمائر فكأنه كرر لفظ صلى".

- أجاب الشافعي :

أن التعدد بحسب المعنى لا يحسب اللفظ لعدم الاحتياج إلى هذا وهذا الإشكال من قبلنا فاسد.

- رد الحنفية :

الصحيح لنا أن في الآية لم يوجد إستعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لأن سياق الآية لا يجاب اقتداء المؤمنين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبي (ص) فلا بد من إتحاد معنى الصلاة من الجميع فإن قلنا الله تعالى يرحم النبي والملائكة يستغفرون له يأيها الذين آمنوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركافة فلا بد من اتحاد معنى الصلاة سواء كان معنى حقيقيا أو مجازيا.

ولما بينوا الحنفية اختلاف المعنى باعتبار اختلاف المسند اليه يفهم منه أن معناه واحد لكنه يختلف بحسب الموصوف لا أن معناه مختلف وضعاً.

الدليل الثاني :

قال تعالى : " ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض..."

- رأى الشافعي

نسب السجود إلى العقلاء وغيره كالشعر والدواب فما نسب الر غير العقلاء يراد له الانقياد وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض فإن قوله تعالى "وكثير من الناس ..." يدل علي أن المراد بالسجود المنسوب إلى الانسان هو وضع الجبهة على الأرض .

- رأى الحنفية :

يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع وما ذكر أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل لأن الكفار ولا سيما المتكبرين منهم لا يمسه الانقياد أصلا وأيضا لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس على الأرض في الجميع .

نهايه ماده اصول الفقه الحنفي النصي

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح